

CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO

ARRIENDOS AP SPA

CON

CHIRLY NICOL CONTRERAS MORA

En Santiago de Chile, a 20 de Diciembre de 2024 entre Arriendos AP SpA, rol único tributario número 76.712.848-7, representada, según se acreditará, por **JOSÉ IGNACIO TORRETTI SCHMIDT**, Chileno, Casado, Ingeniero Civil, cédula de identidad número 14.119.304-K, por una parte, en adelante también la 'Subarrendadora' o 'Assetplan', todos domiciliados para estos efectos en Presidente Juan Antonio Ríos 14, comuna y ciudad de Santiago, Chile; y por la otra y en adelante indistintamente la Subarrendataria o parte subarrendataria Doña **CHIRLY NICOL CONTRERAS MORA**, Chilena, Soltera, Empleada, , cédula de identidad número 17.881.314-5, domiciliado en Av. Sta. Rosa 5741, Departamento 403-B, San Miguel, todos mayores de edad, quienes exponen que han acordado celebrar el siguiente contrato de subarrendamiento.

PRIMERO: ANTECEDENTES

Arriendos AP SpA, es arrendatario del departamento número 403-B del condominio Parque Santa Rosa II ubicado en Av. Sta. Rosa 5741, comuna de San Miguel, en la ciudad de Santiago, Chile .

SEGUNDO: USO DE LA PROPIEDAD

En este acto y por medio del presente instrumento, Arriendos AP SpA, en la representación en que comparece, entrega en subarrendamiento a Doña **CHIRLY NICOL CONTRERAS MORA**, quien acepta para sí, los inmuebles singularizados en la cláusula anterior.

El subarrendatario se obliga a destinar la referida propiedad exclusivamente como casa habitación para él y su familia, acordando expresamente las partes que esta obligación es un elemento esencial para la celebración del presente contrato. Forman parte integrante del presente contrato el acta de entrega y el inventario que las partes suscriben en este mismo acto, dejando ambas expresa constancia que no existe mobiliario ni instalaciones, que permitan calificar este subarriendo como afecto a IVA

En caso de tener mascota y la Subarrendadora lo permita:

a) Se permitirá su tenencia en el inmueble sujeto a que la mascota pese un máximo de 20 kilogramos, siempre y cuando el Subarrendatario cumpla con lo dispuesto en la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas (Ley 21.020), con el Reglamento de Copropiedad y con las normas que establezca el Comité de Administración en el Reglamento Interno que se dicte para tales efectos, velando que no se perturbe la tranquilidad ni se comprometa la seguridad, salubridad y habitabilidad del edificio.

- b) La mascota permitida incluirá perros, gatos, peces dentro de peceras, así como otras especies que no representen un peligro o perturbación para la comunidad. Se prohíbe expresamente la tenencia de animales exóticos, razas peligrosas, salvajes o que estén protegidos por leyes y regulaciones ambientales.
- c) Si la mascota comienza a habitar el inmueble con posterioridad a la firma del contrato de arrendamiento, el Subarrendatario deberá comunicar dicha situación a la Subarrendadora a la mayor brevedad posible.
- d) Toda mascota que circule en pasillos, ascensores y otras áreas comunes del edificio deberá utilizar siempre su correa respectiva.
- e) La Subarrendataria será responsable de cualquier daño o perjuicio, personal o material, que pueda causar la mascota al edificio o sus residentes, estando además obligada a dar cumplimiento a toda la normativa legal vigente al respecto. El propietario de la mascota se compromete a entregar devuelta la propiedad en exactamente las mismas condiciones en las que fue recibida.

TERCERO: VIGENCIA CONTRATO

El presente contrato regirá a contar del día 21 de Diciembre 2024 y vencerá el día 20 de Diciembre 2025. Las partes acuerdan que de no mediar un aviso despachado mediante carta certificada o notarial enviada al domicilio de la otra parte, a la propiedad subarrendada y/o mediante correo electrónico señalado en la última cláusula de este contrato, con a lo menos 30 días de anticipación para la Subarrendadora y 30 días de anticipación para la Subarrendataria al vencimiento de dicho plazo o de cualquiera de sus prórrogas, se entenderá que el presente contrato se renovará automáticamente en los mismos términos por períodos iguales y sucesivos de un año cada uno. En caso que alguna de las partes termine en forma anticipada el presente contrato, es decir, antes del primer año, la parte afectada podrá cobrar una multa equivalente a dos meses de renta.

Sin perjuicio de lo anterior, las partes acuerdan que una vez transcurrido un año de vigencia del subarrendamiento, la parte subarrendataria estará facultada para poner término anticipado al presente contrato y restituir el inmueble en cualquier tiempo antes del vencimiento del plazo estipulado o de cualquiera de sus prórrogas, para lo cual deberá notificar a la Subarrendadora mediante carta certificada o notarial enviada al domicilio de la otra parte, a la propiedad subarrendada y/o mediante correo electrónico señalado en la cláusula décimo tercera de este contrato con a lo menos 30 días de anticipación a la fecha de término anticipado, estando obligada, en este caso, a pagar la renta mensual de subarrendamiento durante los referidos 30 días y en todo y cualquier caso hasta la fecha de restitución efectiva del inmueble, incluso cuando haya realizado el aviso en un plazo inferior al estipulado en la presente cláusula, debiendo pagar el monto diferencial tal y como si hubiera realizado el aviso previo con 30 días de anticipación.

De igual manera, las partes acuerdan que la sociedad subarrendadora también estará facultada para poner término anticipado al presente contrato y solicitar la restitución del inmueble una vez

transcurrido un año de vigencia del subarrendamiento, para lo cual deberá notificar a la Subarrendataria mediante carta certificada o notarial enviada al domicilio de la otra parte, a la propiedad subarrendada y/o mediante correo electrónico señalado en la última cláusula de este contrato con a lo menos noventa días de anticipación a la fecha de término anticipado.

En caso de no renovación del presente contrato, o en el evento que el propietario decidiera vender el inmueble, la Subarrendataria se obliga a dar las facilidades necesarias para permitir su visita a los posibles interesados en los días y horas que se determinen de común acuerdo entre las partes, obligación que la Subarrendataria deberá cumplir a lo menos durante dos horas en tres días de la semana durante los últimos 30 días de vigencia del subarrendamiento.

La Subarrendataria autoriza expresamente a la Subarrendadora a ceder o transferir a cualquier título y a su sola voluntad la totalidad de los derechos que para ella emanan del presente contrato de subarrendamiento, incluyendo su posición contractual en el mismo.

En el caso que la Subarrendadora ceda su posición contractual en este contrato al propietario de los Inmuebles, la Subarrendataria acepta desde ya que éste contrato subsistirá en calidad de arrendamiento y que ella tendrá la calidad de arrendataria, sin necesidad de declaración alguna.

CUARTO: RENTA, PLAZO DE PAGO, REAJUSTES Y MULTAS

La renta mensual de subarrendamiento será la cantidad de \$ 310.000 y se pagará anticipadamente dentro de los 5 primeros días de cada mes a partir de la fecha de iniciación del presente contrato. El pago de la renta deberá efectuarse mediante un cupón a través de Servipag u otra plataforma de pagos que la Subarrendadora comunique a la parte subarrendataria. Cualquier pago mediante depósito o transferencia bancaria directa a la cuenta corriente de la Subarrendadora NO se considerará como pago del arriendo.

Junto con la renta mensual de subarrendamiento y de la misma forma descrita en el párrafo precedente, la Subarrendataria pagará mensualmente la cantidad de \$ 18.600 equivalente al 6% adicional de la renta de subarrendamiento. Dicho valor corresponde al monto que la Subarrendataria entregará mensualmente y durante toda la vigencia del presente contrato a la Subarrendadora para que ésta ejecute el total de las reparaciones y mantenciones del inmueble arrendado luego de efectuada su restitución por la Subarrendataria, en la forma y términos descritos en la cláusula décima del contrato, en adelante, denominada "Provisión", la cual se encuentra sujeta al mismo reajuste aplicado a la renta de subarrendamiento.

La renta de subarrendamiento y el monto de la Provisión se reajustarán cada 12 meses de acuerdo con la variación que experimente el valor de la Unidad de Fomento entre la fecha de inicio del presente contrato y la fecha en que corresponda aplicar cada reajuste. Las partes acuerdan que el primer reajuste se aplicará a contar de Diciembre y así sucesivamente. Para estos efectos, se deja constancia que al momento de la firma de este contrato la renta de subarrendamiento equivale a 8,08 Unidades de Fomento. Si por cualquier eventualidad el reajuste mencionado no haya sido

cobrado, la Subarrendadora podrá cobrar retroactivamente en cualquier momento las diferencias que no hayan sido pagadas.

El simple retardo en el pago de la renta de subarrendamiento y/o gastos u otros servicios comunes, contado este plazo desde el día 5 de cada mes, constituirá en mora a la Subarrendataria, quedando ésta obligada a pagar a título de multa, por cada día de atraso, el equivalente a un 2% de las rentas o gastos adeudados. La Subarrendadora queda facultada para deducir de cualquier suma que deba pagar a la Subarrendataria las rentas de arrendamiento y cuentas de gastos u otros servicios comunes adeudados por esta última.

Descuentos especiales: A contar de la fecha de inicio y para los siguientes 60 días se hará un descuento especial de un 50% sobre la renta mensual de arrendamiento. Dicho descuento no aplicará sobre otros tipos de pagos como gastos comunes, comisiones, consumo de agua caliente u otros. En el caso de que no se cumpla el plazo del contrato o en caso de cualquier otro incumplimiento de contrato, la parte Arrendadora estará facultada para cobrar el reembolso de dichos descuentos, reajustados por inflación, sin perjuicio de otras multas que se establezcan en el contrato. Estos descuentos no son aplicables a eventuales renovaciones de este contrato.

En el caso que el día 24 de un mes calendario la Subarrendataria mantuviera una deuda por concepto de gastos comunes y/o de servicios básicos del inmueble subarrendado de más de un periodo mensual, la Subarrendadora podrá incluir las sumas adeudadas por la primera por dichos conceptos, en el cupón de pago de la renta de subarrendamiento a través de Servipag o de otra plataforma de pagos a través de la cual se pague dicha renta, más un recargo por gestión de 0,2 unidades de fomento + IVA por cada cuenta o periodo de gasto común adeudado, sumas que deberán pagarse conjuntamente con la renta de subarrendamiento respectiva.

La Subarrendataria otorga mandato irrevocable a la Subarrendadora para, una vez recibido el pago de los gastos comunes o servicios básicos adeudados por la Subarrendataria, efectúe los pagos correspondientes directamente a la Comunidad y/o compañías de servicios, según corresponda, dentro del plazo de 20 días hábiles contado desde la recepción del pago respectivo. La Subarrendadora no tendrá ninguna responsabilidad por eventuales multas, intereses o recargos producto de la demora en el pago de los gastos comunes o servicios indicados.

Asimismo, será de responsabilidad de la Subarrendataria informar el pago de los gastos comunes a la administración del Edificio correspondiente, de manera que dicho pago quede reflejado en los sistemas de administración de gastos comunes correspondientes, quedando liberada la Subarrendadora de toda falta de actualización o responsabilidad respecto del particular. Para todos los efectos, se entenderá como información oficial o fidedigna la información disponible en los sistemas de administración de gastos comunes del Edificio en cuestión el día 24 de cada mes, siendo responsabilidad de la parte Subarrendataria informar a la administración del Edificio de los pagos que ésta haya realizado para la debida actualización de dicho sistema.

QUINTO: ENTREGA

La entrega material del inmueble objeto del presente contrato se efectúa con esta misma fecha, en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, desocupado, con los servicios de luz, agua, gas y otros en correcto estado de funcionamiento y debidamente pagados hasta esa fecha, en el estado en que se encuentran actualmente, que es conocido y aceptado por la Subarrendataria, quien por su parte se obliga a restituirlos al término del presente contrato en el mismo estado.

Toda mejora que efectúe la Subarrendataria será de su exclusivo costo y quedará a beneficio de la propiedad, con excepción de aquellas mejoras que puedan ser separadas del inmueble sin detrimento de éste.

Al término del contrato, por cualquier motivo y en cualquier oportunidad en que ello ocurra, la parte subarrendataria deberá restituir la propiedad mediante la desocupación total de ella, haciendo entrega de las llaves al personal de la sociedad subarrendadora, en día y horario hábil (lunes a viernes entre 9:00 y 17:00 hrs, excepto festivos) antes del término del contrato.

Con al menos cinco días hábiles de anterioridad a la entrega del departamento, la Subarrendataria deberá solicitar a la sociedad Subarrendadora la emisión de Salvoconducto. Dicha solicitud deberá realizarse mediante correo electrónico, adjuntando los documentos o recibos que acrediten el pago al día de gastos comunes, servicios básicos y pago de arriendo hasta el último día de ocupación de los inmuebles subarrendados. Una vez emitido el Salvoconducto, el subarrendatario deberá coordinar con personal de la sociedad subarrendadora una hora para hacer entrega formal de las unidades subarrendadas. En dicha entrega se firmará partes un acta que dará cuenta del estado del inmueble.

SEXTO: OBLIGACIONES

Serán obligaciones de la parte subarrendataria:

- a) Pagar las rentas de subarrendamiento dentro del período indicado en la cláusula cuarta precedente;
- b) Entregar la Provisión detallada en la letra b) de la cláusula décima, dentro del período indicado en la cláusula cuarta precedente.
- c) Pagar los gastos comunes, fondo de reserva y consumos individuales del Inmueble por concepto de luz, agua, gas, internet - incluyendo los que corresponden a los devengados hasta el día de la restitución del inmueble - que le correspondan a los inmuebles que se arriendan por medio del presente contrato, así como también pagar todos los gastos correspondientes al consumo de energía eléctrica, gas, agua, etc. Todos estos gastos deberán ser pagados con la debida puntualidad. La Subarrendataria se obliga a reembolsar a la Subarrendadora cualquier gasto en que ésta deba incurrir por cuenta de la Subarrendataria en relación con todas las obligaciones que a ésta le impone el presente contrato;
- d) Mantener en buen estado de conservación y aseo el inmueble subarrendado hasta su restitución, debiendo realizar todas las reparaciones locativas necesarias que sean menester en

ellos. Especialmente, la Subarrendataria deberá mantener en perfecto estado de funcionamiento las llaves de paso, válvulas, flexibles y flotadores de los servicios sanitarios, los enchufes e interruptores de la instalación eléctrica, etc. Cualquier daño sufrido en el inmueble producto de una mala mantención de estos elementos deberá ser reparado a costo de la Subarrendataria. Las reparaciones o mantenciones que corresponda realizar una vez restituido el inmueble, se ejecutarán en conformidad a lo dispuesto en la cláusula décima del presente contrato;

e) Cuidar los bienes entregados en virtud del presente contrato y ejecutar en estos todas aquellas obras de mantención que la ley señale como de su cargo y, en general, a respetar y cumplir toda obligación que la legislación señala como de cargo de la Subarrendataria;

f) Solicitar oportunamente a la Subarrendadora la autorización para introducir mejoras o efectuar obras en el inmueble subarrendado;

g) Cumplir con el destino dado a la propiedad, según se señala en la cláusula segunda de este contrato, así como también respetar el Reglamento de Copropiedad del edificio donde se ubica el inmueble subarrendado;

h) Responder de los deterioros que en los bienes comunes o en el resto del edificio pueda causar ella misma o el personal bajo su dependencia e indemnizar a la sociedad subarrendadora los perjuicios provenientes de cualquier deterioro, desperfecto o menoscabo que experimenten los bienes comunes y/o el resto del edificio que provengan de su hecho o culpa o de quienes comprometan su responsabilidad civil;

i) Restituir a la sociedad subarrendadora todas aquellas cantidades pagadas por ésta por concepto de multas, tasas, derechos, impuestos o cualquier otra suma a que dieren lugar las infracciones cometidas por la Subarrendataria, sus agentes o dependientes; y

j) Respetar las prohibiciones enumeradas en el artículo noveno de este contrato.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se le imponen a la Subarrendataria en virtud de este contrato dará derecho a la Subarrendadora para poner término anticipado al presente contrato, sin más trámites. En este caso, la Subarrendataria deberá restituir la propiedad de inmediato a la Subarrendadora y pagar la totalidad de las rentas de subarrendamiento vencidas, la Provisión, las cuentas adeudadas y gastos comunes pendientes.

SÉPTIMO: CASOS FORTUITOS

Se acuerda expresamente que la parte subarrendadora no responderá en caso alguno por robos o hurtos que puedan ocurrir en el inmueble subarrendado, así como tampoco por los perjuicios que pudiese sufrir la Subarrendataria con motivo u ocasión de sismos, actos terroristas, incendios, inundaciones, filtraciones, roturas de cañerías, efectos de humedad o de calor, o cualquier siniestro fortuito, fuerza mayor o de análoga naturaleza.

OCTAVO: INSPECCIÓN

La Subarrendadora queda facultada para inspeccionar la propiedad cuando lo estime conveniente, comprometiéndose la Subarrendataria a otorgar las facilidades necesarias para este efecto, al menos una vez cada tres meses.

NOVENO: PROHIBICIONES

Las partes acuerdan expresamente que está prohibido a la Subarrendataria: a) Subarrendar o ceder a cualquier título, total o parcialmente, el presente contrato, así como la cesión del uso del inmueble subarrendado a terceros; b) Modificar y/o alterar las instalaciones de gas, agua, luz eléctrica u otras; c) Suscribir convenios para pagar los gastos comunes o cuentas de consumo domiciliario que se encuentren vencidas o atrasadas, tales como agua, luz eléctrica, gas y, en general cualquier otra que afecte directamente al inmueble; d) Introducir, mantener o almacenar en el inmueble subarrendado materiales nocivos, inflamables, explosivos o mal olientes; e) Ocasionar ruidos o sonidos molestos; f) Introducir en el inmueble subarrendado o hacer funcionar en él equipos o elementos que produzcan o puedan producir contaminación de cualquier especie o naturaleza o bien que generen o puedan generar molestias a los vecinos o un riesgo para la salud de las personas o para la seguridad del inmueble; g) Mantener mascotas en la propiedad que no cumplan las condiciones estipuladas en este contrato; h) Hacer residir temporal o permanentemente en la propiedad subarrendada a un número superior de dos personas por dormitorio (el living/comedor no contará como dormitorio. Los niños menores de 5 años no se contabilizarán como personas para estos efectos).

DÉCIMO: MANDATO ESPECIAL

a) Objeto

En este acto y por medio del presente instrumento, la Subarrendataria otorga un mandato especial y de carácter exclusivo a la Subarrendadora para que ésta gestione y contrate, en nombre y representación de la primera, todas las reparaciones y mantenciones del inmueble arrendado que la Subarrendataria se encuentra obligada a realizar luego de la restitución del mismo en virtud de lo dispuesto en la legislación vigente y conforme a lo indicado en la cláusula sexta anterior, incluyendo las reparaciones y mantenciones que se detallan en el Anexo N°1, que se adjunta al presente contrato y forma parte integrante del mismo para todos los efectos legales. Para efectos de dar cumplimiento al presente mandato, la Subarrendadora se encuentra facultada para subcontratar.

En virtud del carácter exclusivo del mandato otorgado, sólo la Subarrendadora se encuentra facultada para ejecutar el encargo, no pudiendo ser éste realizado ni por la Subarrendataria ni por terceros que no sean directamente subcontratados por la Subarrendadora para estos efectos.

La aceptación y ejecución del encargo por parte de la Subarrendadora, se encuentra sujeta a la condición de que la Subarrendataria se encuentre en cumplimiento con la totalidad de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

b) Provisión

Para el cumplimiento del encargo señalado, conforme a lo indicado en la cláusula cuarta anterior, la Subarrendataria se obliga a entregar mensualmente a la Subarrendadora la Provisión de \$18.600, conjuntamente con el pago de la renta de subarrendamiento, en la forma indicada en la cláusula cuarta del presente contrato.

Durante la vigencia del presente contrato y hasta la liquidación de la Provisión realizada para determinar las mantenciones y reparaciones a ejecutar, la Subarrendadora deberá custodiar dicha Provisión, la cual en ningún caso será restituida a la Subarrendataria – incluso cuando las mantenciones y/o reparaciones que haya que ejecutar no sean las enlistadas en el Anexo del presente contrato – ni tampoco podrá ser utilizada para saldar cualquier tipo de deuda u obligación de la Subarrendataria que provenga tanto de este contrato como de cualquier otro.

Para realizar la liquidación de la Provisión, se efectuará la sumatoria total de las Provisiones entregadas por la Subarrendataria a la Subarrendadora mes a mes, en conformidad a lo dispuesto en la cláusula cuarta, y a dicho total se le descontarán únicamente los gastos incurridos por las reparaciones y mantenciones descritas en el Anexo N° 1 del presente contrato.

Por el cumplimiento del presente mandato, la Subarrendadora tendrá derecho a una remuneración u honorario ascendente a la cantidad equivalente a la suma de la Provisión pactada en el presente contrato menos los gastos incurridos por la Subarrendadora para llevar a cabo las inspecciones, reparaciones y mantenciones descritas en el Anexo N° 1 del presente contrato.

Determinado el referido honorario – en caso de proceder – la Subarrendadora emitirá la factura de reparación correspondiente y retendrá la suma respectiva a dicho título, lo cual es expresamente aceptado por la Subarrendataria.

c) Descripción del Encargo

La Subarrendadora, en ejercicio del presente mandato, deberá ejecutar las reparaciones y mantenciones del inmueble arrendado según se detalla tanto en la presente cláusula como en el Anexo N°1 del contrato, una vez que la Subarrendataria haya hecho abandono del inmueble, conforme al procedimiento indicado en la cláusula siguiente.

En caso de que el valor de los gastos por reparaciones y mantenciones sea superior al monto otorgado por la Subarrendataria por concepto de Provisión, y siempre que ellas sean de las que se encuentren enumeradas en el Anexo N°1 del presente contrato, la diferencia faltante para cumplir con el encargo será de cargo y costo de la Subarrendadora. Conforme a lo indicado, serán de cargo y costo de la Subarrendataria, y por ende adicionales a la Provisión, las mantenciones o reparaciones que deban efectuarse en el inmueble arrendado y que no se encuentren descritas en el Anexo N° 1 del presente contrato.

Una vez efectuadas las referidas reparaciones y mantenciones, la Subarrendadora enviará a la Subarrendataria el detalle de las reparaciones y mantenciones efectuadas, lo cual se entenderá como suficiente rendición de cuentas, sin perjuicio del derecho de la Subarrendataria a solicitar antecedentes adicionales sobre la liquidación de la Provisión.

Las partes acuerdan que las reparaciones y mantenciones que se ejecutarán con cargo a la Provisión en virtud del presente mandato, enlistadas en el Anexo N° 1 del presente contrato, serán las reparaciones y mantenciones locativas en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1940 del Código Civil, que resulten del uso y desgaste natural realizados por las personas que actúan con un ordinario nivel de cuidado y prudencia. Cabe señalar que el mobiliario objeto del encargo descrito en el Anexo N°1, debe encontrarse dentro del inmueble al momento de la restitución. De no cumplirse con lo anterior, serán de cargo y costo de la Subarrendataria, adicional a la Provisión, las reparaciones y mantenciones no incluidas en el referido Anexo N° 1 o las que se encuentren en dicho anexo pero sea necesario realizar por negligencia, robos, descuido, culpa o dolo de la Subarrendataria, sin perjuicio de que la gestión de las mismas sea realizada por la Subarrendadora, la que una vez que haya efectuado el encargo, emitirá un cobro requiriendo el reembolso a la Subarrendataria por dichas gestiones y por los costos de las mismas, las que deberán ser reembolsadas a la Subarrendadora dentro del plazo de 10 días desde el requerimiento respectivo. En caso de mora o simple retardo en la obligación de la Subarrendataria de pagar el costo de reparación y mantención que le corresponda realizar, la Subarrendadora tendrá derecho a cobrar la suma adeudada e interponer o realizar las acciones judiciales y extrajudiciales, respectivamente, que considere pertinentes, sin perjuicio que además se devengará el interés máximo convencional para operaciones de dinero en moneda nacional no reajustables desde la fecha de la mora, hasta la fecha del reembolso correspondiente a la Subarrendadora.

La Subarrendadora tampoco estará obligada a utilizar la Provisión para ejecutar el encargo si la Subarrendataria mantiene deudas por concepto de renta, Provisión, gastos comunes o servicios básicos, ha incumplido las obligaciones contraídas en virtud del presente mandato o del contrato de subarrendamiento, o se encuentra afecta a algún tipo de multa o sanción. De encontrarse la Subarrendataria en cualquiera de estos casos, las reparaciones y mantenciones descritas en el Anexo N° 1 serán de su cargo y costo – es decir, adicional a la Provisión – en los términos descritos en el párrafo anterior.

La Subarrendadora no será responsable en el caso que se vea imposibilitada de cumplir el presente mandato o por demoras en su cumplimiento, por incumplimientos de la Subarrendataria de sus obligaciones contraídas en virtud del mandato que da cuenta esta cláusula o del presente contrato de subarrendamiento.

c) Desacuerdos

En caso de que la Subarrendataria en su calidad de mandante, considere que alguna reparación o mantención que no fue incluida por la Subarrendadora en la liquidación al no encontrarse enlistada en el Anexo del contrato, sí correspondía haberla incluido y por lo tanto su costo debiera realizarse con cargo a la Provisión entrega, deberá ponerse en contacto con la Subarrendadora para manifestarle lo anterior para que las partes, empleando la mayor diligencia y esfuerzo posible, puedan intentar buscar una solución a aquella inquietud.

DÉCIMO PRIMERO: RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE

El inmueble arrendado deberá ser restituido por la Subarrendataria a la Subarrendadora en las mejores condiciones posibles de acuerdo al cuidado o diligencia que las personas emplean ordinariamente en su actuar, sin perjuicio de las reparaciones y mantenciones pendientes a realizar conforme a lo señalado en la cláusula precedente.

Las partes acuerdan desde ya que el retiro de la propiedad por parte de la Subarrendataria deberá llevarse a cabo a través de un salvoconducto extendido por la Subarrendadora, y una vez desocupado el inmueble la Subarrendadora realizará una evaluación de éste para calificar las reparaciones y mantenciones que forman parte del listado que se acompaña en el Anexo N°1 del presente contrato, y posteriormente dar curso al encargo señalado en el mandato.

La Subarrendataria no podrá exigir el cumplimiento del mandato otorgado conforme a lo indicado en la cláusula anterior sino hasta que haya restituido el inmueble arrendado en los términos indicados en esta cláusula.

DÉCIMO SEGUNDO: NOTIFICACIÓN A BOLETINES COMERCIALES

Doña CHIRLY NICOL CONTRERAS MORA, Doña ELISABETH DEL CARMEN AGUILERA PARDO autorizan expresamente a Assetplan AsesoresSpA, a Assetplan Recaudación SpA y/o Arriendos AP SpA para que, en caso de simple retardo, mora o incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones contraídas en el presente contrato de subarrendamiento, pueda comunicar o tratar sus datos personales y los demás derivados de este contrato, a terceras personas, a la base de datos DICOM de Equifax o a Datarenta u otros sistemas o servicios de reporte de deudas para que la información sea tratada y comunicada a terceros.

DÉCIMO TERCERO: COMUNICACIONES

Doña CHIRLY NICOL CONTRERAS MORA, Doña ELISABETH DEL CARMEN AGUILERA PARDO, se obligan a comunicar a Assetplan., dentro del plazo de tres días hábiles, cualquiera modificación de su correo electrónico o teléfono, celular o red fija. En caso de no cumplir con esta obligación, acepta desde ya como válidas todas y cualquier notificación que Assetplan le dirija al correo electrónico que figura al final del presente contrato.

DÉCIMO CUARTO: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

Para todos los efectos legales, así como para los contractuales que procedan, las partes fijan domicilio especial y único en la ciudad de Santiago, Chile y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

DÉCIMO QUINTO: CESIÓN

Por el presente acto, la Subarrendataria autoriza expresamente a la Subarrendadora, a ceder o transferir a cualquier título y a su sola voluntad, a personas o entidades relacionadas y/o del grupo empresarial de la Subarrendadora, o bien, a personas o entidades relacionadas con el

Subarrendatario, la totalidad de los derechos y la posición contractual que para ella emanan del presente contrato, incluyendo respecto del mandato otorgado en la cláusula décima anterior.

DÉCIMO SEXTO: AVAL

Presente a este acto Doña ELISABETH DEL CARMEN AGUILERA PARDO, Chilena, Casada, No Informa, cédula de identidad número 16.130.386-0, domiciliado en Décima Avenida 1180 Depto 609, San Miguel, quien(es) declara(n) que se constituye(n) en aval(es) y codeudor(es) solidario(s) de la Subarrendataria respecto de todas y cada una de las obligaciones que para ésta emanan del presente contrato, aceptando desde luego las modificaciones que las partes puedan introducirle, ya sea en cuanto a la renta, plazo u otras estipulaciones.

DÉCIMO SÉPTIMO: DOCUMENTO DE IDENTIDAD

En caso de que la Subarrendataria y/o Aval hayan firmado el presente contrato, usando como documento de identificación un instrumento distinto a la cedula de identidad chilena, se obligan a asistir a las oficinas de Assetplan, en un plazo no mayor de cinco meses, a contar de la fecha de inicio del contrato de subarrendamiento, y en el mismo acto realizar nuevamente la firma de su contrato de subarrendamiento ante notario usando en esta ocasión la cedula de identidad chilena, como documento de identificación.

De no haber cumplimiento del plazo antes estipulado, se cobrará una multa adicional al canon de arriendo de 30.000 pesos mensuales, que será incluido en el cupón mensual pagadero vía Servipag.

Se deja expresa constancia de que los gastos notariales correrán por cuenta de la parte subarrendataria.

DÉCIMO OCTAVO: FIRMA

Todas las comunicaciones, cartas, avisos y/o notificaciones entre las partes a que se refiere el presente contrato deberán ser enviados a las siguientes direcciones:

A) ASSETPLAN: contacto@assetplan.cl

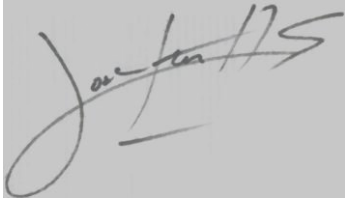
B) Doña CHIRLY NICOL CONTRERAS MORA: chirlynicolcontrerasmora@gmail.com

DÉCIMO NOVENO: EJEMPLARES

El presente contrato se firma en dos ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando uno en poder de la Subarrendataria y uno en poder de la Subarrendadora.

PERSONERÍA

La personería de don JOSÉ IGNACIO TORRETTI SCHMIDT, para actuar en representación de la sociedad Arriendos AP SpA consta en instrumento privado de fecha 13 de noviembre de 2023, protocolizado en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente.



JOSÉ IGNACIO TORRETTI SCHMIDT

pp. ARRIENDOS AP SPA

Rut: 14.119.304-K

Subarrendatario

Doña CHIRLY NICOL CONTRERAS MORA

Rut: 17.881.314-5

Aval

Doña ELISABETH DEL CARMEN AGUILERA PARDO

Rut: 16.130.386-0

ANEXO Nº1

El presente anexo detalla el listado de reparaciones y mantenciones que la Subarrendadora realizará de acuerdo al mandato otorgado por la Subarrendataria en la cláusula décima del presente contrato, a saber:

Ampolleta Campana/Horno	Reparación Cubrejuntas Piso
Aseo General (excluye retiro de escombros y enseres)	Reparación de Flexible
Cepillar Puertas	Reparación de Flexible Ducha
Destape Desagües y Sifón	Reparación de Extractor
Empastar y Pintar Cielo Baño	Reparación de Grifería
Fijación de Muebles	Reparación de Piso
Lavado Alfombra con Máquina	Reparación de Puerta Interior
Mantención Accesorios Baño	Reparación de Rieles de Cortina
Mantención Pestillos Ventanas	Reparación de Sifón
Pintura Cielo	Reparación Enchufe /Interruptor
Pintura Guardapolvos	Reparación Encimera por obsolescencia
Pintura Interior de Closet Chico	Reparación Flaper WC
Pintura Interior de Closet Grande	Reparación Foco/Luminaria
Pintura Marco de Puerta	Reparación Forado en Tabique
Pintura Muros	Reparación Forado o piquete en Puertas Interiores
Pintura Puerta	Reparación Horno Eléctrico por obsolescencia
Porta TV	Reparación Inversor Ducha Teléfono
Reparación de Bandejas de Closet	Reparación Monomando Baño
Reparación Barra Cortina Tina	Reparación Monomando Cocina
Reparación de Bisagras de Mueble	Reparación o Cambio de Mesones de Melanina o Postformado
Reparación de Bisagras de Puerta	Reparación Pavimento
Reparación Campana por obsolescencia	Reparación Porta-rollo Baño
Reparación Celosías Tina o Cocina	Reparación Percha Baño
Reparación de Challa Ducha	Reparación Sellos Silicona Baño y Cocina
Reparación de Chapa	Reparación Tapa WC
Reparación de Chapa Acceso Principal	Reparación Termo Eléctrico por obsolescencia
Reparación de Chapa Dormitorio/ Bodega	Reposición Ampolletas
Reparación Controles de Campana	Tirador Puerta Dosel
Reparación Controles Encimera	Toallero
Reparación Cubierta Muebles	

DECLARACIÓN DE VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

Yo, CHIRLY NICOL CONTRERAS MORA, cédula de identidad número 17.881.314-5, de nacionalidad Chilena, Soltera, Empleada, **declaro no ser** cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)), ni haber celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con ninguna de las Personas Políticamente Expuestas que a continuación se indican, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos:

- 1) Presidente de la República.
- 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.
- 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.
- 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
- 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
- 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.
- 7) Contralor General de la República.
- 8) Consejeros del Banco Central de Chile.
- 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.
- 10) Ministros del Tribunal Constitucional.
- 11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia
- 12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública
- 13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública
- 14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley N° 18.045.
- 15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos.
- 16) Miembros de las directivas de los partidos políticos.

DECLARACIÓN DE VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

Yo, ELISABETH DEL CARMEN AGUILERA PARDO, cédula de identidad número 16.130.386-0, de nacionalidad Chilena, **declaro no ser** cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)), ni haber celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con ninguna de las Personas Políticamente Expuestas que a continuación se indican, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos:

- 1) Presidente de la República.
- 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.
- 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.
- 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
- 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
- 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.
- 7) Contralor General de la República.
- 8) Consejeros del Banco Central de Chile.
- 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.
- 10) Ministros del Tribunal Constitucional.
- 11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia
- 12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública
- 13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública
- 14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley Nº 18.045.
- 15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos.
- 16) Miembros de las directivas de los partidos políticos.

**DECLARACIÓN DE ORIGEN DE ORIGEN DE FONDOS PARA PAGOS ASOCIADOS AL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO**

En Santiago de Chile, a 20 de Diciembre 2024, Doña CHIRLY NICOL CONTRERAS MORA, Chilena, Soltera, Empleada, cédula de identidad número 17.881.314-5, domiciliado en Av. Sta. Rosa 5741, Departamento 403-B, San Miguel, certifico y declaro lo siguiente:

1. Que respecto al inmueble arrendado ubicado en Av. Sta. Rosa 5741, comuna de San Miguel, departamento 403-B, los fondos con los cuales pagaré mensualmente las rentas y obligaciones económicas provienen de: Remuneraciones
2. Que los fondos con los cuales pagaré mensualmente las rentas de arrendamiento y obligaciones económicas, los he adquiridos por medios lícitos, producto de ingresos que no provienen, directa ni indirectamente, de actividades ilícitas que constituyan alguno de los delitos contemplados en la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero, que previenen la comisión de delitos de lavado y blanqueo de activos y financiamiento al terrorismo, o de la ley que en el futuro la sustituya o reemplace.
3. Asimismo, declaro que he pagado o declarado o que pagaré y declararé los impuestos correspondientes respecto de los fondos con que pagaré las rentas.
4. Mediante la firma de este documento, declaro asumir completa responsabilidad por la veracidad de la información entregada y eximo a Assetplan Asesores SpA de toda responsabilidad que se derive de información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento.

Verificado y firmado por
Esign S.A.



Documento con Validez Legal Ley N°19.799

(16 páginas)

Creado el **Viernes, 20 de Diciembre de 2024** - N°Docto: **8fd11bbc-31f2-4b48-90fb-90854c7a3678**

Este documento es una representación de un documento original en formato electrónico. Para verificar el estado del documento, verifíquelo en <https://validate.gofirmex.com>

Los certificados utilizados por GoFirmex cumplen con los estándares internacionales para firma electrónica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualización, no afectando ello en caso alguno la validez de la firma.



Elisabeth Del
Carmen Aguilera Pardo
16130386-0
elisabethdelcarmenaguilerapard@



Firmado electrónicamente según Ley 19799
el 20-12-2024 a las 23:52:10 con Firma Electrónica Avanzada
Código de Validación: 1734749530100
Validar en <https://www.5.esigner.cl/esignercryptofront/documento/verificar/>



Chirly Nicol
Contreras Mora
17881314-5
chirlynicolcontrerasmora@gmail.cc



Firmado electrónicamente según Ley 19799
el 20-12-2024 a las 23:36:43 con Firma Electrónica Avanzada
Código de Validación: 1734748603796
Validar en <https://www.5.esigner.cl/esignercryptofront/documento/verificar/>

